

Consentimento para a Prática de Atos Sexuais: Aspectos Legais, Doutrinários e Jurisprudenciais

Conceito de Consentimento e Autonomia Sexual

O **consentimento** para a prática de atos sexuais, em termos jurídicos, significa a manifestação livre, consciente e inequívoca da vontade de uma pessoa em participar de determinada atividade sexual. Trata-se de expressão da **autodeterminação sexual**, direito fundamental que integra a dignidade da pessoa e a liberdade sexual do indivíduo ¹. No ordenamento brasileiro, a tutela da liberdade sexual baseia-se na premissa de que *ninguém deve ser obrigado ou induzido a ato sexual sem seu consentimento*. Em outras palavras, quando falta o consentimento, ou este é viciado (por violência, grave ameaça, fraude ou incapacidade do ofendido), configura-se ofensa à liberdade sexual e possivelmente crime. Por outro lado, havendo consentimento válido entre pessoas **capazes**, a relação sexual insere-se na esfera da licitude, pois reflete o exercício legítimo da autonomia corporal e sexual de cada indivíduo.

Importa destacar que o consentimento deve ser **livre de coação ou engano**, dado por pessoa **capaz de compreender o ato** e pode ser **revogado a qualquer momento**. Doutrinadores enfatizam que a concordância deve perdurar durante todo o ato sexual e pode ser retratada a qualquer instante; se a qualquer momento há dissenso expresso, a continuidade da prática torna-se ilícita ² ³. Além disso, **o silêncio ou a passividade não equivalem a consentimento** em contextos de potencial violência: a vítima pode deixar de resistir por medo, choque ou percepção de inutilidade da resistência física, sem que isso signifique anuência real ⁴ ⁵. Tais entendimentos alinham-se à visão contemporânea de que o consentimento deve ser **afirmativo e mútuo**, jamais presumido por fatores como vestimentas, comportamento pretérito da vítima ou ausência de reação enérgica ⁶ ⁵.

Consentimento e Crimes contra a Dignidade Sexual (Direito Penal)

No Direito Penal brasileiro, o consentimento (ou sua falta) é elemento central na caracterização dos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940, com alterações da Lei nº 12.015/2009, entre outras). Em linhas gerais, **atos sexuais consentidos entre adultos capazes não constituem crime**, ao passo que **atos sexuais sem consentimento – ou com vítima legalmente incapaz de consentir – são tipificados como delitos graves**. As principais figuras penais relacionadas são:

- **Estupro (art. 213 do CP)**: Consiste em "*constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso*". Aqui, o **não consentimento da vítima é elemento essencial**, manifestado pela violência física ou ameaça que a obriga ao ato. Em outras palavras, o estupro pressupõe que o autor venceu, por meios coercitivos, a vontade livre da vítima ⁷ ⁸. Desde a reforma de 2009, o estupro abrange qualquer ato libidinoso forçado (não apenas a conjunção carnal), refletindo a proteção ampla da liberdade sexual. **Qualquer discordância manifestada pela vítima, verbal ou por gesto, torna ilícito prosseguir no ato**: se o agente ignora o "não" ou o protesto da vítima e impõe a continuação, configura-se o constrangimento criminoso ⁹ ³. Ressalte-se que **não se exige resistência física heroica** por parte da vítima; a lei não demanda que esta coloque em risco sua

integridade para evidenciar a falta de consentimento ⁹ ⁸ . A mera manifestação de discordância – por exemplo, pedir que pare ou dizer que está machucando – já é suficiente e deve ser respeitada, sob pena de configurar estupro ¹⁰ ⁸ .

• **Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP):** Prevê ser crime "*ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou com pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência*". Nesse tipo penal, o legislador **afasta totalmente a validade do consentimento da vítima**, seja pela sua condição etária (menores de 14 anos são considerados incapazes de consentir validamente a um ato sexual) ou por sua condição especial (doença mental, incapacidade de compreensão ou impossibilidade de resistir) ¹¹ ¹² . **Trata-se de tutela penal absoluta** da sexualidade dos vulneráveis: *qualquer ato sexual nessas circunstâncias é crime independentemente de haver, na aparência, concordância da vítima*. A proteção é objetiva e inderrogável – **menores de 14 anos não possuem juridicamente poder de consentir a práticas sexuais**, por faltar maturidade e pleno discernimento para um ato de tal relevância física e emocional ¹³ ¹⁴ . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou esse entendimento na Súmula nº 593, segundo a qual "*o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente*" ¹¹ . Em outras palavras, **nem mesmo namoro, suposto "amor" ou alegada iniciativa da própria vítima tornam lícita a conduta** – a lei presume de forma absoluta a vulnerabilidade nessa faixa etária, proibindo a atividade sexual com menores de 14. Do ponto de vista histórico, essa regra substituiu a antiga noção de "*violência presumida*" (antes prevista no art. 224 do CP revogado em 2009); hoje não se fala mais em presunção de violência, e sim em tipificação direta do ato sexual com vulnerável, eliminando discussões probatórias sobre consentimento ou não nesse contexto ¹⁵ ¹² . Importante mencionar que a incapacidade legal de consentir também se aplica a outras situações descritas no art. 217-A: por exemplo, *vítima em estado de inconsciência ou sono profundo* (situação em que não pode oferecer resistência) também é considerada vulnerável ¹⁶ ¹⁷ . O STJ já reconheceu, por exemplo, que a relação sexual com pessoa que estava dormindo, sem possibilidade de reagir, configura estupro de vulnerável nos termos da lei ¹⁷ . Ainda, a jurisprudência esclarece que **não se admite relativizar esse marco etário de 14 anos com argumentos de "consentimento" ou "desenvolvimento" da vítima** – a avaliação subjetiva da maturidade da criança ou adolescente menor de 14 é vedada, pois desviaria o enfoque da conduta do agressor para um julgamento da vítima, o que a lei justamente quis evitar ¹³ ¹⁸ .

- **Exceção Jurisprudencial Controvertida:** Em **casos excepcionalíssimos**, a tese do **erro de proibição inevitável** (desconhecimento invencível da ilicitude) já foi acolhida por tribunais para afastar a culpabilidade de réus acusados de estupro de vulnerável. Um caso notório é o do **AREsp 2.389.611/MG**, julgado em 2024 pela 5ª Turma do STJ (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca), no qual por maioria (3x2) manteve-se a absolvição de um homem de 20 anos que manteve relação com uma menina de 12 anos com quem conviveu maritalmente e teve um filho ¹⁹ ²⁰ . A decisão considerou, em síntese, *circunstâncias peculiares do caso concreto* (relacionamento amoroso prolongado, vínculo familiar formado e ausência de percepção de ilicitude por parte do réu) e entendeu que reverter a absolvição demandaria revolver provas – o que esbarrava na Súmula 7 do STJ ²¹ ²² . Trata-se, ressalve-se, de posição *fora do comum* e bastante criticada: houve veementes votos divergentes apontando que **não se pode "flexibilizar" o standard absoluto de 14 anos previsto em lei**, sob pena de abrir brechas perigosas à proteção de crianças ²³ ²⁴ . A própria maioria reconheceu se tratar de situação excepcional que "*confirma a regra*", não uma licença irrestrita ²⁵ ²⁶ . Portanto, a doutrina majoritária e a

jurisprudência consolidada mantêm que, **salvo hipóteses extremamente atípicas**, o consentimento de menor de 14 anos é juridicamente inválido e irrelevante para afastar o crime ¹³ ²⁷ .

• **Violação Sexual mediante Fraude (art. 215 do CP):** Configura-se quando o agente "*ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima*". Aqui, embora possa ter havido aparente consentimento, ele foi obtido por ardil, engodo ou outro artifício que comprometeu a liberdade de escolha da vítima. **O ordenamento equipara o consentimento viciado por fraude à ausência de consentimento.** Exemplos típicos incluem: o médico que convence a paciente a ter ato libidinoso sob o pretexto de tratamento (*estelionato sexual*), ou o indivíduo que se faz passar por outra pessoa para enganar a vítima, ou ainda o ato de remover deliberadamente o preservativo durante o sexo sem o conhecimento do parceiro (prática conhecida como *stealth*, que retira da vítima a possibilidade de consentir ao risco da relação desprotegida) ²⁸ ²⁹ . Nessas situações, a vítima não exerceu consentimento válido, pois foi enganada ou teve sua vontade manipulada. A pena prevista é de reclusão, de 2 a 6 anos (em 2009, o tipo foi reformulado para abranger quaisquer vítimas e atos libidinosos, substituindo os antigos crimes de "posse sexual mediante fraude" e "atentado ao pudor mediante fraude"). Em síntese, **consentimento válido requer transparência e voluntariedade – quando obtido sob fraude, considera-se que não houve verdadeiro consentimento.**

• **Importunação Sexual (art. 215-A do CP):** Crime introduzido pela Lei nº 13.718/2018, definido como "*praticar contra alguém, e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro*". Trata-se de criminalizar condutas de cunho sexual não consentidas, realizadas sem violência ou grave ameaça (situações diferentes do estupro clássico). Exemplos: toques indevidos em locais públicos, "encostar" alguém em transporte coletivo, beijar sem permissão, masturbar-se expondo-se a outrem sem consentimento, ejacular sobre alguém sem concordância, etc ³⁰ ³¹ . São atos invasivos e **não consensuais**, porém realizados de surpresa ou aproveitando-se de situação em que a vítima não consegue evitar o contato, ainda que sem emprego de uma grave ameaça ou violência explícita. Nesses casos, o simples fato de a vítima **não ter anuído** (ou seja, não ter dado consentimento prévio) configura o delito. A pena é reclusão de 1 a 5 anos ³⁰ . O bem jurídico tutelado é igualmente a liberdade sexual, resguardando a pessoa contra importunações e abusos de natureza sexual não desejados. Cabe observar que, antes dessa lei, tais condutas muitas vezes eram tratadas como mera contravenção penal ("importunação ofensiva ao pudor"); a mudança refletiu a compreensão de que **qualquer ato libidinoso não consentido é uma violação séria da liberdade sexual**, merecendo reprovação penal proporcional.

• **Assédio Sexual (art. 216-A do CP):** Embora não envolva diretamente o "consentimento" no momento do ato sexual (já que muitas vezes o ato nem chega a se consumar), é relevante mencionar que se trata de "*constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência*". Ou seja, configura-se quando, **no contexto de trabalho ou relação hierárquica**, o superior **tenta forçar um acordo sexual não desejado**, mediante pressão decorrente da relação de poder (por exemplo, exigir sexo sob ameaça de demissão). Ainda que sutil, há uma coação implícita que vicia o consentimento da vítima – esta cede por medo de retaliação profissional, não por vontade livre. A pena é detenção de 1 a 2 anos (aumentada em 1/3 se a vítima é menor de 18 anos) ³⁰ ³² . Assim, também no assédio sexual o legislador protege a liberdade sexual, reconhecendo que consentimentos obtidos sob pressão hierárquica não são verdadeiramente livres.

Entendimento Doutrinário sobre o Consentimento Sexual

A doutrina jurídica brasileira, acompanhando tendências internacionais e estudos criminológicos, tem enfatizado **uma visão garantista e orientada pela proteção da vítima** no tema do consentimento sexual. Há **consenso doutrinário** de que o Direito Penal Sexual deve valorizar a vontade livre da pessoa sobre seu próprio corpo, repudiando antigos estereótipos e exigências indevidas de comportamento da vítima. Alguns pontos doutrinários de destaque:

- **Consentimento como elemento excludente de ilicitude/tipicidade:** Em teoria geral, o *consentimento do ofendido* pode excluir a ilicitude ou mesmo a tipicidade de determinados crimes quando recai sobre bem jurídico disponível. No caso dos crimes sexuais entre adultos capazes, o bem jurídico – liberdade sexual – é personalíssimo e disponível pelo titular; logo, a vontade afirmativa da vítima afasta a configuração do crime (não há ofensa à liberdade se esta foi exercida para anuir ao contato sexual). Diversos penalistas ressaltam que **o consentimento válido torna atípica a conduta sexual**, pois onde há acordo não há constrangimento (*nullum crimen sine iniuria*)^{33 12}. No entanto, esse consentimento precisa preencher requisitos: deve ser dado por quem tenha capacidade para tanto, de forma explícita ou inequivocamente inferível, antes ou durante o ato (consentimento posterior não retroage para descaracterizar o crime já cometido)³⁴. **Se o consentimento faltar, for viciado ou inválido, a conduta torna-se típica e ilícita**, salvo em situações muito específicas de discriminantes putativas (erro sobre o consentimento).
- **Irrelevância de elementos estranhos à vontade:** Obras de viés crítico (notadamente sob perspectiva feminista) advertem contra interpretações machistas que tradicionalmente buscavam **desqualificar a vítima ou relativizar a falta de consentimento** com base em seu comportamento. Autoras como Ela Wiecko V. Castilho e Carmen Hein de Campos sublinham que, historicamente, tentou-se inferir consentimento feminino de fatores como a roupa usada, o consumo de álcool, o local e horário em que a mulher se encontrava, seu passado sexual ou mesmo sua reação posterior ao crime^{35 6}. Tais critérios são severamente criticados na doutrina moderna por **inverterem a lógica do crime sexual**, culpabilizando a vítima e criando um *“padrão de resistência”* quase sobre-humano para que seu não-consentimento seja reconhecido^{36 37}. A maioria dos juristas hoje concorda que **o foco deve recair na conduta do agressor e na ausência de anuência efetiva**, e não em juízos morais sobre a vítima. Assim, comportamentos da vítima após o fato (como manter contato com o agressor ou não denunciá-lo de imediato) não significam consentimento nem negam a violência sofrida – podem refletir trauma, medo ou contexto social, mas não convalidam a agressão^{38 39}.
- **Consentimento como processo contínuo e revogável:** Doutrinadores enfatizam que, no contexto sexual, o consentimento não é um contrato irrevogável, mas sim um **processo dinâmico**, que pode ser retirado a qualquer momento durante a interação. Se a relação inicia consensual e em determinado ponto a pessoa muda de ideia e expressa que não quer prosseguir, a partir daí qualquer insistência ou ato forçado caracteriza violação. Essa visão, já acolhida expressamente pela jurisprudência (vide julgamento do STJ comentado adiante), apoia-se no entendimento de que a liberdade sexual inclui o direito de **interromper ou limitar** o ato sexual conforme a vontade no momento^{9 3}. O famoso princípio **"No significa não"** (o não da vítima, em qualquer fase, deve ser absoluto) é reiterado tanto na doutrina quanto em campanhas educativas, reforçando que *a concordância deve ser contínua*. Nesse sentido, **consentimento inicial não blindaria o agressor se depois sobrevém recusa** – insistir diante de um “não” é transgredir a linha do lícito, já que o ato deixa de ser mutuamente desejado e passa a ser unilateral e coercitivo^{8 40}.

- **Perspectiva de gênero e expectativas de resistência:** A doutrina penal contemporânea também aborda a questão do *consentimento* sob a ótica de gênero, notando que exigências excessivas de reação da vítima em casos de estupro carregam viés sexista. Castilho e Campos pontuam que **não se cobra de vítimas de roubo, por exemplo, que reajam fisicamente ou gritem para confirmar que foram coagidas**, mas em crimes sexuais, historicamente, esperava-se que a mulher resistisse até as últimas forças para só então reconhecer seu não-consentimento ⁴¹ ⁴². Tal disparidade é injusta e ignora as diferenças de força física e os mecanismos de paralisação pelo medo. A doutrina majoritária hoje rechaça essa visão arcaica: *a ausência de resistência física vigorosa não implica consentimento*, especialmente se houve ameaça ou violência implícita que colocaram a vítima em estado de submissão ou choque ⁴ ⁵. Como lembra Rogério S. Schietti Cruz, ministro do STJ, não cabe ao Judiciário julgar como a vítima “deveria” se portar após o trauma, mas sim julgar os atos do agressor à luz da lei ⁴³. Em suma, a palavra da vítima merece crédito quando coerente e verossímil, ainda que não tenha havido marcas físicas ou reações heroicas, pois a experiência mostra que muitas vítimas **congelam diante da violência** ou optam por uma resistência passiva visando sobreviver ao ataque ⁴ ⁵.

- **Proteção integral dos vulneráveis:** No caso de vítimas crianças ou pessoas com deficiência mental, a doutrina de direitos humanos sustenta que o **consentimento nessas hipóteses não deve ter relevância jurídica alguma**, em consonância com instrumentos internacionais de proteção (como a Convenção de Direitos da Criança e a Convenção de Belém do Pará). Trata-se de afirmação da política criminal de proteção especial a indivíduos hipervulneráveis. Doutrinadores como Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini frisaram que o art. 217-A do CP rompeu qualquer dúvida ao banir a exploração sexual infantil-juvenil sob o manto de um pseudo-consentimento: *nessa faixa etária, o suposto “consentimento” é sempre resultado de imaturidade ou influência indevida*, não podendo legitimar a relação. Esse entendimento doutrinário embasou a evolução legislativa e a posição rigorosa dos tribunais, cristalizada na Súmula 593/STJ ¹¹ ¹³.

Jurisprudência Atual (até 2025)

A jurisprudência pátria reflete e **complementa** os entendimentos legais e doutrinários acima expostos, firmando teses importantes **acerca** do consentimento em crimes sexuais. Destacam-se os seguintes pontos confirmados em julgados recentes dos tribunais superiores:

1. **Consentimento deve perdurar durante todo o ato sexual; sua revogação torna ilícita a continuidade.** O Superior Tribunal de Justiça, no **AgRg no REsp 2.105.317/DF (julgado em 12/04/2023)**, decidiu que **a concordância da vítima há de existir em toda a duração do ato sexual, do início ao fim**; se no curso da relação a vítima manifesta *dissenso explícito*, insistir ou prosseguir configura estupro ² ⁹. Nesse caso, a vítima inicialmente anuiu à relação, mas recusou determinada prática (sexo anal) durante o ato, verbalizando diversas vezes que não queria continuar por sentir dor. O agressor, ignorando os apelos, usou de força para consumar o ato. A sentença havia absolvido o réu sob o argumento de que não houve resistência física suficiente da vítima, mas o STJ reformou essa decisão, **ressaltando que não se exige da vítima reação física enérgica ou “luta corporal” para caracterizar o crime**, bastando o “*não*” claro da vítima ⁹ ³⁸. A Sexta Turma enfatizou que a aparente passividade posterior da ofendida (que, vencida pela coação, suportou o ato até o fim) e até eventuais contatos mantidos com o agressor depois (ex: troca de mensagens) **não excluem o crime nem significam consentimento** ³⁸ ⁴⁴. Firmou-se, assim, a tese de que **qualquer ruptura do consentimento invalida a licitude do ato subsequente**: a partir do momento em que a vítima diz “*pare*” ou “*não quero*”, o prosseguimento torna-se constrangimento ilegal. Esse julgado agregou, ainda, a lição de que a **“palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probante”**, não sendo necessária testemunha presencial para a condenação ⁴⁵ ⁴⁶. Tal entendimento está alinhado a

precedentes antigos das Cortes (v.g., HC 423.150/SC, STJ) e reconhece a dificuldade de colheita de outras provas em delitos cometidos às ocultas – se o depoimento da vítima mostra-se coerente e harmônico com o conjunto probatório, pode embasar a condenação ⁴⁵ ⁴⁷ .

2. Menor de 14 anos: consentimento inválido e presunção absoluta de violência/vulnerabilidade.

A jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal é pacífica em rechaçar quaisquer argumentos de consentimento em relações envolvendo menores de 14 anos. Em repetidos julgados, consolidou-se que a vulnerabilidade é objetiva por critério etário. Por exemplo, no REsp 1.480.881/PI (recurso repetitivo, 2015), a Terceira Seção do STJ firmou tese – agora sumulada – de que **para a configuração do estupro de vulnerável basta a prática de ato sexual com menor de 14, pouco importando anuência da vítima ou sua experiência** ¹³ ¹⁸ . Decisão mais recente, de maio de 2024, a Sexta Turma do STJ negou habeas corpus a um condenado que alegava namoro e consentimento da vítima de 13 anos, reafirmando o verbete da Súmula 593 e a **inviabilidade de “avaliação subjetiva” da maturidade da vítima menor de 14** – o magistrado não pode considerar válida uma concordância dada por criança, pois *“a imaturidade psíquica e emocional [dela] não permite o reconhecimento válido da vontade”* nesse campo ⁴⁸ ²⁷ . O colegiado sublinhou que mesmo a existência de relacionamento amoroso ou filho em comum não descaracteriza o crime, e eventual leniência judicial “desviaria a análise da conduta do acusado para indagar se a vítima *merece* ou não proteção penal – o que é descabido” ¹⁸ ²⁷ . Em suma, **a proteção penal prevalece invariavelmente**, pois o ordenamento presume que menores de 14 não têm discernimento suficiente para consentir em atos sexuais, tornando qualquer ato sexual com tais pessoas intrinsecamente violento e ilegal.

3. Vítima vulnerável por outra causa (doença mental, embriaguez, sono): A jurisprudência também interpreta de forma abrangente as situações do art. 217-A, §1º, em que a vítima, embora maior de 14, não pode consentir por incapacidade fática ou mental. Assim, já se decidiu que **manter relação sexual com pessoa desacordada (dormindo ou sob efeito de álcool/drogas a ponto de estar inerte) configura estupro de vulnerável**, pois a vítima estava impossibilitada de manifestar vontade ou resistência ¹⁷ . No AgRg no HC 489.684/ES, por exemplo, o STJ rejeitou a alegação defensiva de consentimento quando a prova indicava que o acusado iniciara os atos enquanto a vítima dormia profundamente ¹⁷ . Da mesma forma, vítimas com deficiência intelectual grave, sem entendimento do ato, são invariavelmente tratadas como vulneráveis. Nesses casos, diferentemente da hipótese de menor de 14, a vulnerabilidade **precisa ser demonstrada** (p.ex., por perícia ou outras provas que evidenciem a falta de discernimento da pessoa) ⁴⁹ ⁵⁰ , mas uma vez constatada, qualquer “consentimento” dado por ela é nulo. Importante notar que, nesse contexto, surgiu recente discussão se a relação sexual consentida com pessoa com deficiência mental leve e integrada socialmente poderia deixar de ser crime – mas o critério legal vigente exige avaliar caso a caso se havia discernimento suficiente. Via de regra, **o julgador não está adstrito a laudo pericial para reconhecer a incapacidade, podendo fazê-lo por outros elementos**, mas deve fundamentar a conclusão acerca da falta de capacidade de consentir ⁴⁹ ⁵¹ .

4. Valoração da palavra da vítima e provas: Conforme brevemente mencionado, há sólida construção jurisprudencial atribuindo **especial relevo ao depoimento da vítima nos crimes sexuais**, dada a natureza normalmente clandestina desses delitos ⁴⁵ ⁴⁷ . Os tribunais reconhecem que raramente haverá testemunhas oculares ou provas materiais contundentes, de modo que o relato da vítima – quando firme, detalhado e congruente – pode bastar para comprovar a ausência de consentimento e a ocorrência da violência. O TJDF, por exemplo, sumulou entendimento local de que as declarações da vítima, se harmônicas e aliadas a outros indícios, têm real valor probatório em crimes dessa espécie ⁴⁷ . O STJ corrobora essa orientação: no AgRg no AREsp 1.594.445/SP (2020), reiterou-se que *“à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil”*, pois geralmente não há testemunhas nem vestígios físicos, especialmente se a denúncia é tardia ⁵² . Entretanto, essa valorização não é cega: recomenda-se aos julgadores analisar criticamente o depoimento, buscando

eventuais contradições ou motivos para falsa imputação, bem como buscar **corroboração em outros meios** (exame médico-legal, testemunhos indiretos, mensagens, comportamento das partes etc.). Não há inversão do ônus da prova – persiste a necessidade de provar a acusação acima de dúvida razoável –, porém admite-se que *a palavra da vítima pode, por si, satisfazer esse ônus*, desde que convincente. Em suma, **a jurisprudência atual afasta preconceitos outrora existentes (como o de que a mulher poderia fantasiar ou mentir sobre abuso) e confere credibilidade à vítima**, sem descuidar das garantias do contraditório e da ampla defesa.

5. Procedibilidade e medidas protetivas: No âmbito processual, importante lembrar que a Lei 13.718/2018 alterou a natureza da ação penal nos crimes sexuais. Antes, muitos crimes contra a dignidade sexual (como o estupro, quando não resultasse em lesão corporal grave ou morte) eram de ação pública condicionada à representação da vítima – ou seja, dependiam de iniciativa/anuência da vítima para a persecução. **Desde 2018, a ação penal passou a ser pública incondicionada para praticamente todos os crimes sexuais** (estupro, estupro de vulnerável, importunação sexual, etc.), *independentemente da vontade da vítima em ver o agressor processado* ⁵³. A única exceção existente refere-se ao crime de induzimento à satisfação lasciva na presença de menor (art. 218-B, §2º, II, CP), que permanece de ação condicionada se a vítima já tem 14 anos ou mais – situação bastante específica. De forma geral, essa mudança visou evitar que o agressor, por medo ou manipulação sobre a vítima, ficasse impune; também reflete o entendimento de que tais crimes atingem, além do ofendido individual, a própria ordem pública e valores fundamentais, justificando a atuação estatal ex officio. Outra consequência processual relevante é a previsão de **medidas protetivas e de resguardo à intimidade da vítima** durante a investigação e o processo. Por exemplo, é assegurado que a vítima de violência sexual seja atendida em delegacia especializada, possa prestar depoimento sem contato com o acusado e tenha resguardada sua privacidade (os processos tramitam em regra em segredo de justiça). O Código de Processo Penal, em seu art. 201, §6º, veda indagações acerca do **histórico sexual pregresso da vítima** que não guardem pertinência estrita com os fatos apurados, evitando exposições desnecessárias e *revitimização* em juízo. Tais práticas, reforçadas por normas administrativas e treinamento de operadores do direito, decorrem do reconhecimento de que a vítima de crimes sexuais merece tratamento diferenciado para minimizar traumas e encorajá-la a colaborar sem constrangimento.

Considerações Finais

Em conclusão, o ordenamento jurídico brasileiro – em sua esfera penal e processual – tem evoluído para **afirmar a primazia do consentimento livre nos atos sexuais e reprimir veementemente qualquer violação dessa liberdade**. O Direito Penal tipifica como crimes não só o estupro mediante violência ou ameaça, mas também situações de consentimento viciado (fraude, coação indireta) ou de incapacidade de consentir (vulneráveis), assegurando ampla proteção à dignidade sexual. Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de valorizar a palavra e a autonomia da vítima, rompendo antigos paradigmas que a silenciavam ou culpabilizavam. Para os operadores do direito, é essencial atuar com **sensibilidade e rigor técnico**: sensibilidade para compreender as nuances do consentimento – inclusive seu contexto cultural e psicológico – e rigor para aplicar a lei e precedentes de forma a garantir justiça às vítimas e respeito aos direitos fundamentais de todas as partes. O consentimento, em suma, emerge como **linha tênue entre o lícito e o ilícito** na seara sexual, e seu correto discernimento é pedra angular para a efetividade da tutela penal da liberdade sexual.

Referências

- BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

- BRASIL. **Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009**. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Crimes contra a Dignidade Sexual) e dá outras providências. Diário Oficial da União, 10 ago. 2009.
- BRASIL. **Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018**. Altera o Decreto-Lei nº 2.848/40 para tipificar os crimes de importunação sexual e divulgação de cena de estupro, e torna pública incondicionada a ação penal dos crimes contra a dignidade sexual. Diário Oficial da União, 25 set. 2018.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 593**. Terceira Seção, julgado em 25 out. 2017, Diário da Justiça Eletrônico, 6 nov. 2017. Enunciado: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." ¹¹
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Recurso Especial 2.105.317/DF**. Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma. Julgado em 12 abr. 2023, DJe 14 abr. 2023. Ementa publicada: Agravo regimental em recurso especial. Estupro. Violência física comprovada. Consentimento inicial da vítima e falta de reação energética não afastam o crime. Discordância manifestada no curso do ato sexual torna ilícita a continuação. Palavra da vítima com especial valor probante em crimes sexuais ² ⁴⁶.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. AREsp 2.389.611/MG**. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma. Julgado em 14 mar. 2024 (Sessão de Julgamento), acórdão não publicado (segredo de justiça). Resultado: Por maioria, mantida absolvição do réu por estupro de vulnerável, em razão de erro de proibição e peculiaridades do caso (relacionamento amoroso com vítima de 12 anos). (Conforme notícia do STJ de 04/09/2024 e CNN Brasil, 14/03/2024) ¹⁹ ⁵⁴.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus 489.684/ES**. Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma. Julgado em 19 nov. 2019, DJe 05 dez. 2019. Ementa: Estupro de vulnerável. Vítima em estado de sono profundo. Impossibilidade de resistência. Configuração de vulnerabilidade por "outra causa" (art. 217-A, §1º). Desnecessidade de revolvimento fático em HC. Ordem denegada. (Trecho: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência.") ¹⁷.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.051/SC**. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma. Julgado em 09 mar. 2021, DJe 16 mar. 2021. (Exemplo de jurisprudência sobre palavra da vítima: "A palavra da vítima mostra-se revestida de especial força probatória em crimes contra a dignidade sexual, mormente quando corroborada por outros elementos, dada a habitual clandestinidade dessas infrações.").
- **CASTILHO, Ela Wiecko V.; CAMPOS, Carmen Hein de**. Estupro: questões da dogmática penal em uma perspectiva feminista. In: SEVERI, Fabiana C.; CASTILHO, Ela Wiecko V.; MATOS, Myllena C. (Orgs.). *Tecendo fios das críticas feministas ao Direito no Brasil II: direitos humanos das mulheres e violências – novos olhares, outras questões*. v. 2. Ribeirão Preto: FDRP/USP, 2020. p. 174-178. ⁵⁵
- **MARCÃO, Renato; TÁVORA, Nestor**; et al. *Crimes Contra a Dignidade Sexual Comentados*. 2. ed. São Paulo: Editora RT, 2021.

• **SCHIETTI CRUZ, Rogerio S.**; *Jurisprudência em Teses – Crimes Sexuais*. Brasília: STJ, ed. 2020 (Informativo nº 620). (Disponível no site do STJ).

• **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)**. Acórdão 0001596-29.2019.807.0019, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal. Julgado em 30 abr. 2020. Ementa: “Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.” 47.

1 2 4 5 6 9 35 36 37 41 42 45 46 55 RSTJ 274 - Tomo2.indd

https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/electronica/stj-revista-eletronica-2024_274_2_capSextaTurma.pdf

3 7 8 10 40 43 Crime de estupro e a ruptura do consentimento durante ato sexual

<https://cj.estrategia.com/portal/crime-estupro-consentimento-ato-sexual/>

11 stj.jus.br

https://www.stj.jus.br/internet_docs/biblioteca/clippinglegislacao/Sumula_593_2017_terceira_secao.pdf

12 15 16 17 33 49 50 51 Teses do STJ sobre os crimes contra a dignidade sexual - I (2ª parte) - Meu site jurídico

<https://meusitejuridico.com.br/2020/07/03/teses-stj-sobre-os-crimes-contradignidade-sexual-2a-parte/>

13 14 18 27 48 STJ mantém condenação por estupro de vulnerável

<https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/06052024-Sexta-Turma-reafirma-que-consentimento-da-vitima-e-irrelevante-e-mantem-condenacao-por-estupro-de-vulneravel.aspx>

19 20 21 23 IBDFAM: Especialista comenta decisão do STJ que afastou presunção de crime de estupro de vulnerável

<https://ibdfam.org.br/noticias/11650/>

Especialista+comenta+decis%C3%A3o+do+STJ+que+afastou+presun%C3%A7%C3%A3o+de+crime+de+estupro+de+vulner%C3%A1vel

22 Óbice à reanálise de provas leva STJ a afastar estupro de vulnerável

<https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/04092024-Impossibilidade-de-rever-provas-e-peculiaridades-do-caso-levam-STJ-a-afastar-estupro-contramenor-de-14-anos.aspx>

24 25 26 54 STJ afasta tese de estupro em relação entre homem de 20 anos e menina de 12 | CNN Brasil

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/stj-afasta-tese-de-estupro-em-relacao-entre-homem-de-20-anos-e-menina-de-12/>

28 A legislação busca proteger a dignidade sexual e a autonomia das ...

<https://www.instagram.com/reel/DKHWGs4yStL/>

29 Estelionato Sexual – Entenda o tipo penal - BRB Law

<https://www.brblaw.com.br/estelionato-sexual-entenda-o-tipo-penal/>

30 31 32 Importunação Sexual x Assédio Sexual — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/importunacao-sexual-x-assedio-sexual>

34 Consentimento do ofendido como causa de exclusão da ilicitude

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/consentimento-do-ofendido-como-causa-de-exclusao-da-ilicitude/776026582>

38 39 44 Novidades do STF e STJ: 26 a 30/08

<https://blog.jurishand.com/novidades-do-stf-e-stj-26-a-30-08/>

47 52 A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes contra a dignidade sexual? — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-penal-e-processual-penal/valoracao-da-prova/a-palavra-da-vitima-tem-especial-relevo-nos-crimes-contr-a-liberdade-sexual-1>

53 L13718 - Planalto

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13718.htm